

UNIVERSITE FARHET ABBAS - SETIF- 1-
FACULTE DE MEDECINE

ENSEIGNEMENT DE GRADUATION EN MEDECINE
6^{eme} ANNEE

MEDECINE LEGALE

***Introduction
à la médecine
légale***

**DR BENKOBBI
Saâdia**

Un accident, une intoxication, une peccadille même, portant **atteinte à l'intégrité d'une personne** voire même à son existence **n'est pas un fait divers**

- c'est un « un évènement » *biologique* pour la victime.
- c'est un « un évènement » *juridique* pour la société.

Il ne s'agit donc plus ***seulement*** d'un problème
d'un

problème médical

(diagnostique ou pronostique)

il s'agit:

- D'un ***problème médical*** sous tendu d'un ***problème juridique***
- d'un ***problème juridique*** sous tendu d'un ***problème***

C'est un problème qui n'a pas
seulement des conséquences

vitales mais aussi ***sociales***

La médecine légale se trouve alors comme
une

« ***articulation*** »

entre le monde ***judiciaire***
et

le monde ***scientifique et médical***

La médecine légale

- Une ***spécialité*** de La médecine.
- ***Quatre ans*** après le cycle de médecine générale.

La médecine légale

- Elle est ***la discipline qui assure le lien***
entre
le ***droit*** et ***la médecine***.
- C'est ***la science*** d'obtenir
la preuve criminelle
par des
moyens scientifiques
à des fins d'utilisation dans ***un tribunal de***
droit.

La médecine légale

Réputée pour être_

la médecine du mort

mais en réalité elle est également
C'est

La médecine du vivant

A chaque fois qu'il ya atteinte à ses droits , à son intégrité corporelle d'ordre physique ou sexuelle ou à l'occasion d'un accident de la voie publique.

L e médecin légiste

- Eclaire ***le magistrat***
dans le ***domaine scientifique***
et ce dernier dit *le droit* et apprécie *la notion de crime* en fonction des articles du *code pénal*.
- Cette appréciation est exclusivement du ressort
du magistrat
mais souvent il a besoin
 - d'un ***« sachant »***

Aujourd'hui, quand ***un crime*** est supposé, on fait appel au

médecin légiste

a qui sa formation a conféré une compétence dans le domaine des sciences criminelles :

La thanatologie, l'anthropologie,
l'empreinte génétique...etc

***LES DOMAINES D'APPLICATION
DE
LA MEDECINE LEGALE***

Sur le vivant

Au Civil

- Détermination de ***l'âge*** : examen extérieur, Radiographie ; psychométrie.
- Détermination du ***sexe*** d'un individu : examen extérieur et par ***l'analyse de l'ADN***.
- La réparation du ***dommage corporel*** : **ITT , IPP**, Les différents préjudices.

Sur le vivant

AU PENAL

L'intervention du médecin s'effectue sur
Réquisition ou sur Ordonnance.

Sur le vivant

AU PENAL

1- Examen des victimes de CBV ou de CBI **dont le but est :**

- Attester **la réalité** des blessures et leur **localisation**.
- **La datation** et leur concordance avec **la date des faits**.
- La détermination de **l'agent causal**
- la fixation de **L'ITT**

Exemple:

Plaies simples(**réalité de la lésion**) , suturée (**soins**), de l'avant bras gauche (**siège**), en voie de cicatrisation (**Date**), occasionnée par **un agent Tranchant** (Automutilation)



Exemple:

Ecchymoses linéaires surmontées d'abrasions cutanées(**réalité de la lésion**) , du membre supérieur gauche (**siège**), formation de croûtes (**Date**) occasionnée par **un agent contondant** (cable électrique)



Sur le vivant

AU PENAL

2- Examen des victimes d'agressions sexuelles :

- **La réalité** des lésions et leur **localisation exacte**
- **La datation des lésions** et leur concordance avec **la date des faits**.
- **Prélèvement de traces biologiques** pour une éventuelle identification d'un présumé auteur (**ADN**) et le dépistage d'une éventuelle **contamination**.

sur le vivant

3- Examen d'un sujet ayant commis une infraction au code de la route ou ayant perturbé l'ordre public :

Apprécier l'état *d'imprégnation éthylique* : Examen clinique + prélèvement sanguin.

4- Examen psychiatrique: Déterminer le degré de *responsabilité* au moment des faits

5- Recherche de paternité : Groupage sanguin *ABO* , *Rh* et par *L'ADN*

Sur la personne décédée

UNE AUTOPSIE

est ordonnée à chaque fois qu'il existe un

obstacle médico-légal à l'inhumation

c'est-à-dire à chaque fois que

la mort est non naturelle

ou

suspectée comme telle.

La procédure pénale

Est selon les cas déclenchée

soit

suite à un ***certificat de constat de décès*** établi par **un médecin**

(pas obligatoirement légiste)

dans lequel il atteste qu'il existe

un obstacle médico-légale

à l'inhumation

le médecin légiste est sollicité ultérieurement pour
pratiquer **une autopsie**

Soit

- Du fait des ***circonstances*** , ***Du lieu*** de découverte du cadavre
et parfois même du fait
- De ***la personnalité du décédé.***

Dans ce cas

Le Médecin Légiste est sollicité à intervenir au niveau de ***deux étapes*** de la procédure:

- *sur* ***les lieux*** de découverte du cadavre.
 - pour pratiquer ***l'autopsie.***

La mort naturelle:

Est celle qui fait suite à une maladie connue du sujet lui même
et
de son entourage et qui a évolué vers la complication et le
décès

la mort naturelle

Est aussi celle qui est due au vieillissement.

Les obstacles médico-légaux à l'inhumation

- *Homicide ou homicide suspecté.*
- *Mort soudaine ,inexpliquée.*
- *Suicide ou suspicion de suicide.*
- *Responsabilité médicale.*
- *Accidents domestiques, de sport et de transport.*
- *Accidents du travail.*
- *Catastrophes naturelles.*
- *Corps non identifiés*
- *Mort d'un personnage public exposé (policier ,gendarme, magistrat, témoin...etc.)*

***Quelle est la mission du
médecin légiste?***

En pratiquant l'autopsie, le médecin légiste a surtout la mission de déterminer

- **1- La cause de la mort :**

Déterminée par l'autopsie proprement dite + prélèvements toxicologiques et anatomo- pathologiques.

- **2- La datation de la mort :**

lors de la levée du corps et complétée au cours de l'autopsie.

- **3- Les circonstances de la mort**

1- La datation de la mort

- Elle doit se faire sur les **lieux de découverte du cadavre** avant la mise en conservation dans les frigos.
- Bien que la levée de corps ne fasse pas partie de la procédure d'autopsie, elle constitue néanmoins une **étape indispensable** surtout en cas d'homicide ou de mort suspecte.
- Sur les lieux, le travail du médecin doit être fait en étroite collaboration avec les enquêteurs

Sur les lieux

Bien que leur collaboration soit indispensable entre enquêteurs et médecins légistes mais en pratique et sur les lieux chacun a un rôle spécifique

Pour les enquêteurs

Photographies, la récupération des pièces à conviction, prélèvements d'empreintes sur les lieux....etc. et surtout la préservation de l'intégrité des lieux.

Sur les lieux

Pour le médecin légiste

- s'assurer que des **photographies du cadavres** ont été prises dans la position de découverte.
- La description de **la position du corps** et des vêtements.
- La datation de la mort par les **signes positifs de la mort.**
- S'assurer si **la position du corps** est compatible avec les signes positifs de la mort
- Effectuer certains **prélèvements** qui risquent de disparaître ou se détruire lors du transfert du corps vers la morgue.
- Essayer d'avoir une idée préliminaire sur **les circonstances de la mort.**

Les Lividités

Un signe de la datation de la mort et de la position du corps



2- La cause de la mort:

L'autopsie proprement dite met souvent la cause ayant entraîné la mort.

Il peut s'agir:

- ***Une mort naturelle:***

due au vieillissement, maladie

- ***Une mort violente:***

due à une violence sur le corps incompatible avec la vie ou à une intoxication.

Les causes des morts violentes

Les plus courantes sont

- **Les asphyxies mécaniques**
 - *pendaison,*
 - *strangulation,*
 - *suffocation,*
 - *noyade.*
- **Poly traumatismes**
- **Les blessures par armes blanches.**
- **Les blessures par armes feu.**
- **Les brûlures**
- **Les intoxications** (CO, Médicaments...etc)

3-Les circonstances de la mort violente

- *Criminelles.*
- *Suicidaires.*
- *Accidentelles.*

Elles seront déterminées par:

- ***L'examen du corps sur les lieux de découverte du corps,***
- ***l'autopsie,***
- ***étroite coopération avec les enquêteurs.***

Circonstances criminelles

Exemple de Mort criminelle
Blessures Par couteau



Exemple de Mort criminelle
Blessure Par Arme A Feu



Exemple de Mort criminelle
Blessure Par agent contondant



Exemple de Mort criminelle
Blessure Par agent contondant



circonstances suicidaires

Exemple de Mort suicidaire
Pendaison



***Circonstances
accidentelles***

Exemple de Mort Accidentelle
Ecrasement

